

1502134-85.2021.8.26.0196
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo Majorado
Magistrado: ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA
Comarca: Franca
Foro: Foro de Franca
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 02/03/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
WILLIAN ERIK DIAS e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu a presente ação penal em face de WILLIAN ERIK DIAS e EILA CAROLINE PEREIRA COSTA, denunciando-os como incurso...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Franca
Foro de Franca
2ª Vara Criminal
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 2650, Franca - SP - cep 14402-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502134-85.2021.8.26.0196 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1502134-85.2021.8.26.0196
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
WILLIAN ERIK DIAS e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu a presente ação penal em face de WILLIAN ERIK DIAS e EILA CAROLINE PEREIRA COSTA, denunciando-os como incurso nas penas do artigo 157, parágrafo 2º, inciso II e VII, do Código Penal.

Narra a denúncia que os réus, no dia 28 de fevereiro de 2.021, por volta das 20h30min, na Estrada Municipal de São José da Bela Vista, situada naquele município, comarca de Franca, mediante concurso de pessoas e grave ameaça exercida com emprego de arma branca, ou seja, uma faca, contra a vítima Edson Fernandes da Cunha, subtraíram para si o veículo da marca GM, modelo Onix, cor prata, placas ERN 4D73, o telefone celular da marca Motorola, modelo G8, avaliado em R\$779,90, e o telefone celular da marca Alcatel, avaliado em R\$150,00 (páginas 51/52), pertencentes à referida vítima.

Recebida a denúncia, com decretação de prisão preventiva de ambos os réus, a ré Eila foi citada pessoalmente e apresentou sua defesa, enquanto o réu Willian foi citado por edital, sendo o processo, em relação a ele, suspenso nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal.

Em juízo foi ouvida a vítima, inquiridas testemunhas e realizado o interrogatório da ré.

Em alegações finais, o Ministério Público opinou pela procedência da denúncia.

Por sua vez, também em alegações finais, a defesa pediu a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VI ou VII, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, pediu a fixação da pena-base no mínimo legal, a consideração da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, "d", do Código Penal, o reconhecimento da participação de menor importância da acusada, na fração de 1/3, nos termos do artigo 29, parágrafo primeiro, do Código Penal e o estabelecimento do regime inicial diverso do fechado.

É o relatório.

Decido.

A ação é procedente.

A materialidade e autoria do delito estão comprovados (boletim de ocorrência de páginas 04/06; auto de exibição e apreensão de página 09; relatório de investigação de páginas 13/17; auto de exibição e apreensão de página 21; auto de reconhecimento pessoal de páginas 24/25; auto de exibição e apreensão de página 26; autos de entrega de páginas 27 e 38; relatório de investigação complementar de páginas 39/44; auto de avaliação de páginas 51/52).

No presente caso, a prova oral é absolutamente clara no sentido de ter a ré efetivamente praticado o delito que lhe foi imputado, chegando ela mesma a confessar a sua prática tanto em sede administrativa quanto em juízo, alegando que ajudou Willian a cometer o delito pelo fato de ele ter feito dívida de droga.

A confissão, por sua vez, foi corroborada pelo restante da prova oral aqui colhida, sendo, a rigor, desnecessário tecerem-se maiores considerações a respeito.

Afasto a alegação de exclusão de culpabilidade (inexigibilidade de conduta diversa) feito pela defesa. De fato, alega-se que a ré teria sido ameaçada por pessoas para quem seu companheiro devia dinheiro, em virtude da aquisição de entorpecentes, porém, não há nos autos comprovação do alegado. Outrossim, em princípio, em casos assim cabe à parte buscar a proteção das autoridades estatais, não estando autorizada pelo direito a simpliciter, embrenhar-se em atitudes ilícitas para se ver livre da ameaça.

Afasto, ainda, o pedido de aplicação da pena reduzido pela participação de menor importância, nos termos do artigo 29, parágrafo primeiro, uma vez que a invocação teórica de tal benefício se dá apenas quando o agente não adentrou, ele mesmo, na conduta típica nem mantinha, com o agente propriamente dito, um liame subjetivo a

uni-los no crime. No presente caso, como esclarecido pela vítima em juízo, os dois assaltantes se apoderaram dos seus pertences e a ré, inclusive, o revistou quando desceu do carro. Assim, sua conduta não pode ser classificada como uma participação de menor importância, tendo, na verdade, atuado em coautoria, respondendo, portanto, plenamente pelo roubo.

De todo o exposto, a condenação é de rigor.

Passo, agora, a dosar a pena.

Primeira Fase: A ré não possui a seu favor as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal (mau antecedente de página 93 – feito nº 1500737-88.2021.8.26.0196), razão pela qual majoro a pena-base em 1/6: 04 anos e 08 meses de reclusão.

Segunda Fase: Reconheço a atenuante de confissão. No entanto, não podendo a pena ficar aquém do mínimo legal, mantenho-a em seu patamar mínimo: 04 anos de reclusão.

Terceira fase: Incidindo duas causas de aumento do artigo 157, parágrafo segundo (incisos II e VII), do Código Penal, elevo a pena em 2/5, fixando-a em 05 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão.

Torno definitiva a pena da ré em 05 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos moldes do artigo 33 e parágrafos do Código Penal. Em observância ao disposto no artigo 387, parágrafo segundo, do Código de Processo Penal, mesmo com o tempo de prisão já cumprido pelo acusado, o regime inicial em nada altera.

Isto com relação à pena privativa de liberdade. Relativamente à pena pecuniária, tendo-se em vista a situação financeira da ré declarada em juízo, fixo-a em 10 dias-multa no mínimo.

Isto posto, julgo PROCEDENTE a denúncia para condenar a ré EILA CAROLINE PEREIRA COSTA como incurso no artigo 157, parágrafo segundo, inciso II e VII, do Código Penal, à pena de 05 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 10 dias-multa no piso.

Diante da pena e do regime aplicados e tendo a réu respondida o feito presa, seja ela recomendada no estabelecimento prisional onde se encontrar.

Após o trânsito em julgado, se o caso, expeça-se o necessário para o cumprimento da pena.

Custas na forma da lei.

PRIC..

Franca, 02 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA